대한민국 경찰
KOREAN NATIONAL POLICE

경 기 분 당 경 찰 서

2026. 10. 5.

사건번호 2026-007343

제 목 송치결정서

아래와 같이 송치 결정합니다.

Ⅰ. 피의자 인적사항

최병선



Ⅲ. 범죄사실

。 。

피의자는 2016. 3. 24.부터 2024. 5.경까지 피해자 주식회사 대한상인(이하 '피해자 회사'라 칭함)의 대표이사였던 사람이다.

한편, 피해자 회사는 식음료, 생활잡화 도소매 및 유통업 등을 영위하는 법인으로 2016. 3. 2. 한국수퍼체인유통사업협동조합(영문약자 'KVC', 조합명 변경 전 '한국체인사업협동조합', 이하 구분 없이 '이 사건 조합'으로 칭함)과 상품주문 시스템 계약을 체결하여 피해자 회사가 생큐마트몰(생큐마트.com)의 구축, 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수 등에 대한 모든 업무를 수행하고 상품공급자로부터 수수료를 지급받기로 정하면서 생큐마트몰의 영업권, 운영권, 상표권, 수익권을 취득하였다.

가. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(배임)

피의자는 피해자 회사의 대표이사로서 피해자 회사의 전반적인 업무를 총괄하면서 피해자 회사의 자금, 채권을 피해자 회사의 이익이 되도록 관리하여야 하고, 피해자 회사의 재산을 임의대로 외부로 이전하거나 회수 채권을 장부상 소멸시켜 피해자 회사에 손해를 입히지 말아야 할 업무상 임무가 있었다.

1) 그럼에도 피의자는 그 임무에 위배하여 2024. 3. 20. 성남시 수정구 청계산로 686, 320호에 있는 피해자 회사에서 피의자의 실질적 지배하에 있는 ㈜생큐소프트로 하여금 이 사건 조합과 '상품 주문 시스템 운영 계약'을 체결하게 하고, 그 과정에서 피해자 회사로 하여금 ㈜생큐소프트로부터 아무런 대가를 받지 못한 채 피해자 회사가 갖고 있던 12억 4천만 원 상당의 생큐마트몰의 영업권, 운영권, 상표권, 수익권을 ㈜생큐소프트로 이전하게 하였다.

이로써 피의자는 ㈜생큐소프트로 하여금 12억 4천만 원 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고 피해자 회사에게 같은 금액 상당의 재산상 손해를 가하였다.

2) 피의자는 2016. 3. 24.부터 2023. 말경까지 피해자 회사의 대표이사로 재직하

。 。

며 752,291,279원 상당의 피해자 회사에 대한 가지급금 채무를 가지고 있었다.

그럼에도 피의자는 2024. 6. 초순경 위 피해자 회사에서 피해자 회사의 '청산 재무제표'에 대표이사에 대한 가지급금 752,291,279원이 포함된 매출채권을 862,571,479원을 0원으로 기재하여 피해자 회사의 피의자에 대한 가지급금 채권 752,291,279원을 파산 재산에서 제외시켰다.

이로써 피의자는 752,291,279원 상당의 재산상 이익을 취득하고 피해자 회사에게 같은 금액 상당의 재산상 손해를 가하였다.

3) 피의자는 피의자 본인이 과점주주이자 대표이사인 ㈜일념홀딩스가 정상적인 변제 능력이 없다는 점을 알고 있었다.

그럼에도 피의자는 2018. 4. 27.경 위 피해자 회사에서 ㈜일념홀딩스의 카드값을 대납하는데 피해자 회사의 자금 2,630,298원을 사용한 것을 비롯하여 2017년경부터 2018. 8. 27.까지 사이에 범죄일람표1 기재와 같이 19회에 걸쳐 합계 29,076,688원 상당의 피해자 회사의 자금을 ㈜일념홀딩스를 위하여 사용하였다.

이로써 피의자는 ㈜일념홀딩스로 하여금 29,076,688원 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고 피해자 회사에게 같은 금액 상당의 재산상 손해를 가하였다.

4) 피의자는 2023. 12. 7. 11:11경 위 피해자 회사에서 피의자가 피해자 회사로부터 지급받은 금원의 파악을 어렵게 할 목적으로 실물거래가 없음에도 불구하고 실물 거래가 있는 것처럼 가장하여 피의자 명의 국민은행 계좌(244210267401)에서 피해자 회사 명의 우리은행 계좌(1005703968407)로 40,000,000원을, 2023. 12. 8. 10:57경 같은 방법으로 16,000,000원을 송금하고, 이어서 피해자 회사 명의 우리은행 계좌(1005703968407)에서 ㈜팔루트, 김주한의 계좌를 거쳐 다시 피해자 명의 국민은행 계좌(244210267401)로 수수료를 공제한 50,040,000원을 송금받은 것과 같이 그 무렵부터 2024. 2. 7.까지 사이에 별지 범죄일람표2 기재와 같이 합계 257,484,200원을 송금하고 합계 222,817,100원을 송금받았다.

이로써 피의자는 김주한, 장윤성으로 하여금 그 차액인 34,667,100원 상당의 재산상 이익을 취득하게 하고 피해자 회사에게 같은 금액 상당의 재산상 손해를 가하였다.

나. 특정경제범죄가중처벌등에관한법률위반(횡령)

피의자는 피해자 회사의 대표이사로서 피해자 회사의 전반적인 업무를 총괄하면서 피해자 회사의 자금, 채권을 피해자 회사의 이익이 되도록 관리하여야 하고, 피해자 회사의 재산을 임의대로 외부로 이전하거나 회수 채권을 장부상 소멸시켜 피해자 회사에 손해를 입히지 말아야 할 업무상 임무가 있었다.

피의자는 2021. 11. 24. 피해자 회사의 자금 200,000,000원을, 2022. 2. 11. 피해자 회사의 자금 200,000,000원을, 2022. 3. 18. 피해자 회사의 자금 200,000,000원을 ㈜푸페이 명의 기업은행 계좌(05414745901028)로 송금하여 대여하였다.

피의자는 2021. 11. 11.부터 2023. 4. 6.까지 사이에 별지 범죄일람표3 기재와 같이 위와 같이 대여하였던 금원의 변제금 명목으로 합계 604,550,000원을 피의자 명의 국민은행 계좌(593501-01-100024)로 송금받아 피해자 회사로 반환하지 아니하고 임의대로 소비하여 횡령하였다.

범죄일람표1: (주)일념홀딩스 관련

연번	일시	금액(원)	사용처
1	2017 이하 미상	19,444,956	전기이월, 사용처 미상
2	2018. 1. 29.	2,027,338	사용처 미상
3	2018. 2. 28.	1,809,257	사용처 미상
4	2018. 3. 27.	1,692,853	사용처 미상
5	2018. 4. 27.	2,630,298	(주)일념홀딩스 카드값 대납
6	2018. 5. 4.	64,370	(주)일념홀딩스 지방세 대납
7	2018. 5. 4.	5,250	(주)일념홀딩스 지방세 대납
8	2018. 5. 4.	5,250	(주)일념홀딩스 지방세 대납
9	2018. 5. 4.	2,320	(주)일념홀딩스 지방세 대납
10	2018. 5. 4.	5,250	(주)일념홀딩스 지방세 대납
11	2018. 5. 4.	5,300	(주)일념홀딩스 지방세 대납
12	2018. 5. 4.	5,250	(주)일념홀딩스 지방세 대납
13	2018. 5. 4.	64,370	(주)일념홀딩스 지방세 대납
14	2018. 5. 4.	5,260	(주)일념홀딩스 지방세 대납
15	2018. 5. 4.	63,740	(주)일념홀딩스 지방세 대납
16	2018. 5. 4.	2,310	(주)일념홀딩스 지방세 대납
17	2018. 5. 4.	5,300	(주)일념홀딩스 지방세 대납
18	2018. 5. 21.	1,233,018	(주)일념홀딩스 카드값 대납
19	2018. 8. 27.	4,998	(주)일념홀딩스 카드값 대납
	합계	29,076,688	

범죄일람표2: 회전거래

피의자 → 피해자 회사

연번	날짜	시각	상대방	금액(원)
1	2023-12-07	11:11		40,000,000
2	2023-12-08	10:57		16,000,000
3	2024-01-23	13:11		6,600,000
4	2024-01-23	10:25		22,000,000
5	2024-01-23	13:02		19,000,000
6	2024-01-26	13:03		13,931,422
7	2024-01-26	14:28		16,000,000
8	2024-01-29	12:10		4,200,000
9	2024-01-31	14:56		10,000,000
10	2024-01-31	15:29		700,000
11	2024-02-01	14:01		21,000,000
12	2024-02-01	15:45		13,000,000
13	2024-02-05	12:26		22,000,000
14	2024-02-06	14:31		23,000,000
15	2024-02-07	13:38		14,000,000
계				241,431,422

피해자 회사 → 피의자

연번	날짜	시각	상대방	금액
1	2024-01-17	16:06		16,000,000
2	2024-01-18	10:53		46,050,000
3	2024-01-23	16:38		8,000,000
4	2024-01-25	17:07		18,931,422
5	2024-02-02	16:56		5,000,000
6	2024-02-02	17:40		1,000,000
7	2024-02-06	13:31		20,000,000
8	2024-02-06	13:49		14,000,000
9	2024-02-06	15:19		12,800,000
10	2024-02-07	13:49		21,000,000
11	2024-02-07	14:34		35,000,000
12	2024-02-07	15:03		44,000,000
13	2024-02-07	15:32		27,000,000
14	2024-02-07	15:45		40,604,200
계				309,385,622

장윤성, 김주한 → 피의자

연번	날짜	시각	상대방	금액
1	2023-12-08	11:20	김주한	50,040,000
2	2024-01-19	09:20	장윤성	22,777,100
3	2024-01-25	08:47	장윤성	22,000,000
4	2024-01-25	12:39	김주한	9,600,000
5	2024-01-25	12:40	김주한	9,400,000
6	2024-01-26	14:25	김주한	7,000,000
7	2024-01-26	14:26	김주한	9,000,000
8	2024-02-01	13:58	김주한	9,000,000
9	2024-02-01	13:58	김주한	7,000,000
10	2024-02-01	13:59	김주한	5,000,000
11	2024-02-01	15:43	김주한	8,000,000
12	2024-02-01	15:43	김주한	5,000,000
13	2024-02-05	12:24	김주한	9,000,000
14	2024-02-05	12:24	김주한	7,000,000
15	2024-02-05	12:24	김주한	6,000,000
16	2024-02-06	14:28	장윤성	9,300,000
17	2024-02-06	14:28	장윤성	5,600,000
18	2024-02-06	14:29	장윤성	8,100,000
19	2024-02-07	13:36	장윤성	9,000,000
20	2024-02-07	13:36	장윤성	5,000,000
계				222,817,100

피의자 → 장윤성, 김주한

연번	날짜	시각	상대방	금액
1	2024-01-02	15:04	김주한	6,080,000
2	2024-01-15	18:01	김주한	3,000,000
3	2024-01-17	16:19	김주한	16,000,000
4	2024-01-23	16:40	김주한	8,000,000
5	2024-01-26	13:03	김주한	5,000,000
6	2024-02-02	17:00	장윤성	5,000,000
7	2024-02-06	13:33	장윤성	20,000,000
8	2024-02-06	13:56	김주한	14,000,000
9	2024-02-06	15:20	장윤성	12,800,000
10	2024-02-07	14:07	김주한	21,000,000
11	2024-02-07	14:36	김주한	35,000,000
12	2024-02-07	15:04	김주한	44,000,000
13	2024-02-07	15:39	김주한	27,000,000
14	2024-02-07	15:46	김주한	14,660,200
15	2024-02-07	15:47	장윤성	25,944,000
계				257,484,200

범죄일람표3: 푸페이 변제금 횡령

연번	일시	금액(원)	사용처
1	2021. 11. 11.	15,000,000	피의자 명의 국민은행 계좌 (593501-01-100024) 로 송금받아 임의소비
2	2021. 11. 29.	5,000,000	
3	2021. 12. 12.	15,000,000	
4	2021. 12. 23.	10,000,000	
5	2021. 12. 28.	5,000,000	
6	2022. 1. 11.	15,000,000	
7	2022. 1. 23.	10,000,000	
8	2022. 1. 27.	100,000,000	
9	2022. 1. 29.	5,000,000	
10	2022. 2. 12.	15,000,000	
11	2022. 2. 24.	10,000,000	
12	2022. 2. 28.	5,000,000	
13	2022. 3. 24.	10,000,000	
14	2022. 3. 29	5,000,000	
15	2022. 4. 6.	20,000,000	
16	2022. 4. 12.	20,000,000	
17	2022. 4. 18.	10,000,000	
18	2022. 4. 24.	10,000,000	
19	2022. 4. 29.	5,000,000	
20	2022. 4. 29.	2,000,000	
21	2022. 5. 9.	20,000,000	
22	2022. 5. 12.	20,000,000	
23	2022. 5. 23.	10,000,000	
24	2022. 5. 29.	5,000,000	
25	2022. 6. 12.	20,000,000	
26	2022. 6. 22.	5,000,000	
27	2022. 6.24.	10,000,000	
28	2022. 6. 29.	5,000,000	
29	2022. 7. 7.	350,000	
30	2022. 7. 12.	20,000,000	
31	2022. 7. 18.	10,000,000	
32	2022. 7. 24.	10,000,000	
33	2022. 7. 29.	5,000,000	
34	2022. 8. 1.	30,000,000	
35	2022. 8. 1.	28,000,000	
36	2022. 8. 11.	25,700,000	
37	2022. 9. 29.	5,000,000	
38	2022. 10. 27.	22,500,000	
39	2022. 10. 29.	7,500,000	
40	2023. 4. 4.	40,000,000	

41	2023. 4. 4.	4,500,000	
42	2023. 4. 6.	9,000,000	
	합계	604,550,000	